

1521123-77.2020.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luis Gustavo Esteves Ferreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/09/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2249284/2020 - 68º D.P. LAGEADO, 14010702 - 68º D.P. LAGEADO, 1875/20/331 - 68º D.P. LAGEADO, 2249284 - 68º D.P. LAGEADO

LAGEADO

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1521123-77.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1521123-77.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2249284/2020 - 68º D.P. LAGEADO, 14010702 - 68º D.P. LAGEADO, 1875/20/331 - 68º D.P. LAGEADO, 2249284 - 68º D.P. LAGEADO

LAGEADO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RENATA LAURENTINO DE OLIVEIRA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luis Gustavo Esteves Ferreira

Vistos.

Segundo a denúncia oferecida pelo Ministério Público, a ré RENATA LAURENTINO DE OLIVEIRA, qualificada nos autos, após o dia 31 de outubro de 2019, nesta comarca, recebeu em proveito próprio coisa que sabia ser produto de crime, qual seja, um aparelho celular da Motorola, conforme Boletim de Ocorrência n. 4489/2019, pertencente à empresa vítima C&A Modas Ltda., representada por Daniela da Silva Pereira. Ainda segundo a denúncia, no dia 07 de outubro de 2020, durante estado de calamidade pública, decorrente da pandemia do Covid- 19, por volta das 11:14 horas,

na Rua Maria Amélia de Assunção, n. 655, Lajeado, nesta comarca, RENATA LAURENTINO DE OLIVEIRA, qualificada nos autos, agindo em concurso e com identidade de propósitos, juntamente com o adolescente, Ariel Felipe Oliveira Silva, identificado nos autos (fls. 07), tinha em depósito, para fins de tráfico e fornecimento a terceiros, cerca de 46 (quarenta e seis) porções de cocaína, num total de 35,9 gramas, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme Laudo de Constatação de fls. 20/22. Por fim, em outubro de 2020, durante estado de calamidade pública, decorrente da pandemia do Covid-19, nesta comarca, RENATA LAURENTINO DE OLIVEIRA, qualificada nos autos (fls. 30), segundo a acusação, corrompeu ou facilitou a corrupção do adolescente Ariel Felipe Oliveira Silva, de 16 anos de idade, com ele praticando o crime de tráfico de drogas.

Citada, a ré apresentou resposta à acusação (fls. 214/218).

Durante a instrução, foram ouvidas vítima e testemunhas. Ao final, a ré foi interrogada.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação ré, nos termos da denúncia. A Defensoria Pública pugnou pela absolvição, formulando pedidos subsidiários.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é improcedente.

A materialidade está comprovada pelos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial e pelo laudo de exame químico-toxicológico.

Contudo, a autoria delitiva não restou comprovada, de modo cabal, pela prova oral produzida, sob o crivo do contraditório.

A ré negou, em juízo, a prática do crime, apresentando a mesma versão que já havia articulado na fase inquisitorial (fls. 08).

O policial militar Carlos Eduardo Proença relatou, em juízo, que estava patrulhando na rua em questão, conhecida como ponto de tráfico de drogas. Viram dois indivíduos correndo para uma viela, aparentando ser menores de idade. Um deles entrou na casa da ré. Foi permitido o ingresso em tal residência. Ali, localizaram o indivíduo que havia corrido e encontraram dinheiro, drogas e um celular produto de ilícito. Esse indivíduo era um adolescente. Não sabe a relação de parentesco entre ele e a ré. A acusada negou saber da existência de drogas no local. Não se recorda qual a natureza dos entorpecentes. Quem localizou a caixa onde estavam as drogas foi seu parceiro. Havia denúncias de que havia prática de tráfico de drogas no local.

A testemunha Marcelo Reis de Andrade, também policial militar, disse que estava em patrulhamento e viu duas pessoas correndo. Foi no encalço deles e um entrou numa residência. A moradora permitiu a entrada dos policiais no local. Conseguiu visualizar um dos indivíduos que saiu correndo, filho da ré. Fizeram breve vistoria e acharam uma caixa de madeira com dinheiro, drogas e um celular dentro de uma caixa que estava num guarda-roupa. O adolescente admitiu a propriedade das drogas e do dinheiro encontrados. Houve controvérsia a respeito da propriedade do celular, um atribuindo ao outro a respectiva propriedade.

O informante Anderson Bento da Silva, esposo da ré, relatou que estava na casa no momento da abordagem, mas não acompanhou de perto a ocorrência. Ariel é filho apenas da RENATA e nada falou a respeito das drogas, do celular ou do dinheiro encontrado. A casa tem três cômodos e um banheiro. Não sabe se a esposa ou seu filho teriam envolvimento com o tráfico. RENATA recebia auxílio social e era ajudada pelo filho mais velho e pelo depoente.

Forçoso é concluir que, a partir dos elementos probatórios colhidos em juízo, não existe prova suficiente para a condenação da ré.

Os policiais ouvidos não lograram esclarecer o liame efetivo entre as drogas e a acusada. O mero parentesco e a residência no mesmo local não são suficientes para se estabelecer a responsabilidade criminal, de evidente natureza subjetiva.

Por seu turno, os elementos informativos produzidos na fase inquisitorial, por si sós, não bastam para demonstrar a responsabilização criminal da ré pelos fatos descritos pela denúncia.

O Direito Penal não se contenta com meras conjecturas, nem mesmo com probabilidade

de autoria (ou presunções).

A moderna dogmática constitucional e processual-penal exige a convicção plena e firme do julgador em caso de prolação de uma condenação, base ética indeclinável amparada em substrato material valorativo produzido concreto em contraditório judicial (legitimação pelo procedimento dialético).

Em outras palavras, a dúvida milita em favor da parte acusada, eis que a presunção de inocência é corolário do Estado Democrático de Direito, com o que a absolvição se impõe no caso concreto.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal e, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP, absolvo a ré RENATA LAURENTINO DE OLIVEIRA, qualificada nos autos, das imputações contidas na denúncia.

À luz do artigo 63, da Lei 11.343/06, que estabelece que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decreto o respectivo perdimento em favor da União. Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis.

Autorizo a incineração da substância entorpecente. Em relação aos demais bens apreendidos, cumpra-se o disposto no art. 123 do CPP.

Com o trânsito em julgado, nada sendo requerido, promova-se ao arquivamento do presente feito, com as devidas anotações e comunicações, arquivando, na sequência, os autos.

Sentença publicada em audiência, saindo os presentes dela intimados.

São Paulo, 27 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA